

Lektion 4 · Teil 2: Konzentration & Fusionskontrolle

Konzern, Fusion und Trust — und wo das Kartellrecht Grenzen zieht

1.4 Unternehmenszusammenschlüsse · Sa, 27.02.2027 · Session 2 · Dozent: Can Siebert

Worum geht es in Teil 2?

In Teil 1 haben Sie die Kooperationsformen kennengelernt, bei denen die Partner selbstständig bleiben. Diese zweite Session behandelt die **Konzentration**: Beim **Konzern** geht die wirtschaftliche Selbstständigkeit verloren, bei **Fusion** und **Trust** zusätzlich die rechtliche. Außerdem ordnen Sie Zusammenschlüsse nach ihrer **Richtung** (horizontal, vertikal, diagonal) ein, vergleichen die Ziele von Kooperation und Konzentration und lernen die **Fusionskontrolle** durch Bundeskartellamt und EU-Kommission als Grenze der Konzentration kennen. Die Session schließt mit dem Kursrückblick (Rahmenplan 1.1–1.4) und Prüfungshinweisen — es ist der letzte Kurstermin.

Hinweis zur Literatur

Der Textband-Auszug zu diesem Thema wird nachgereicht. Bis dahin dienen die beiden Teil-Handouts als Skriptersatz; ergänzend: Übungsband Betriebswirtschaft, Übungen 54–58 (mit Lösungen).

Inhaltsverzeichnis

1	Anknüpfung an Teil 1: die Kernabgrenzung	1
2	Formen der Konzentration	1
2.1	Konzern	1
2.2	Fusion (Verschmelzung)	2
2.3	Trust	2
2.4	Die Intensitätsstufen als Treppe	2
2.5	Konzern, Fusion und Trust im Vergleich	3
3	Richtungen des Zusammenschlusses	3
4	Ziele im Vergleich und Grenzen: die Fusionskontrolle	4
4.1	Ziele der Kooperation vs. Ziele der Konzentration	4
4.2	Fusionskontrolle durch Bundeskartellamt und EU-Kommission	4
4.3	Der Ablauf der Fusionskontrolle als Schaubild	5
5	Formeln & Rechenbeispiele	5
5.1	Marktanteil (Bezug: Fusionskontrolle)	6
5.2	Beteiligungsquote im Konzern	6

1 Anknüpfung an Teil 1: die Kernabgrenzung

Zur Erinnerung aus Session 1: **Kooperation** = freiwillige *Zusammenarbeit* rechtlich und wirtschaftlich selbstständiger Unternehmen (ARGE/Konsortium, Interessengemeinschaft, Joint Venture, strategische Allianz, Verband — verboten nur das Kartell, § 1 GWB). **Konzentration** = *Zusammenfassung* von Unternehmen unter Verlust der wirtschaftlichen Selbstständigkeit — beim Konzern bleibt die rechtliche Selbstständigkeit bestehen, bei Fusion und Trust geht auch sie verloren. Genau diese Konzentrationsformen sind jetzt unser Thema.

2 Formen der Konzentration

2.1 Konzern

Ein **Konzern** ist die Zusammenfassung eines *herrschenden* und eines oder mehrerer *abhängiger* Unternehmen unter **einheitlicher Leitung** (§ 18 AktG). Die Konzernunternehmen bleiben **rechtlich selbstständig**, verlieren aber ihre **wirtschaftliche Selbstständigkeit**.

- **Muttergesellschaft (Obergesellschaft):** übt die einheitliche Leitung aus — meist über eine *Mehrheitsbeteiligung* an den Töchtern; eine reine *Holding* beschränkt sich auf das Halten und Steuern der Beteiligungen.
- **Tochtergesellschaften:** rechtlich selbstständige Gesellschaften (typisch GmbH oder AG), die den Weisungen der Mutter folgen.
- **Beherrschungsvertrag** (§ 291 AktG): Unternehmensvertrag, mit dem sich eine Gesellschaft der Leitung eines anderen Unternehmens unterstellt — die Mutter erhält ein direktes *Weisungsrecht* gegenüber dem Vorstand der Tochter; häufig kombiniert mit einem Gewinnabführungsvertrag.
- **Unterordnungskonzern** (Regelfall: Mutter–Tochter) vs. **Gleichordnungskonzern** (Unternehmen unter einheitlicher Leitung, ohne dass eines vom anderen abhängig ist).

2.2 Fusion (Verschmelzung)

Die **Fusion** ist die engste Form des Zusammenschlusses: Mindestens ein beteiligtes Unternehmen gibt seine **rechtliche und wirtschaftliche Selbstständigkeit** auf (geregelt im Umwandlungsgesetz). Zwei Wege:

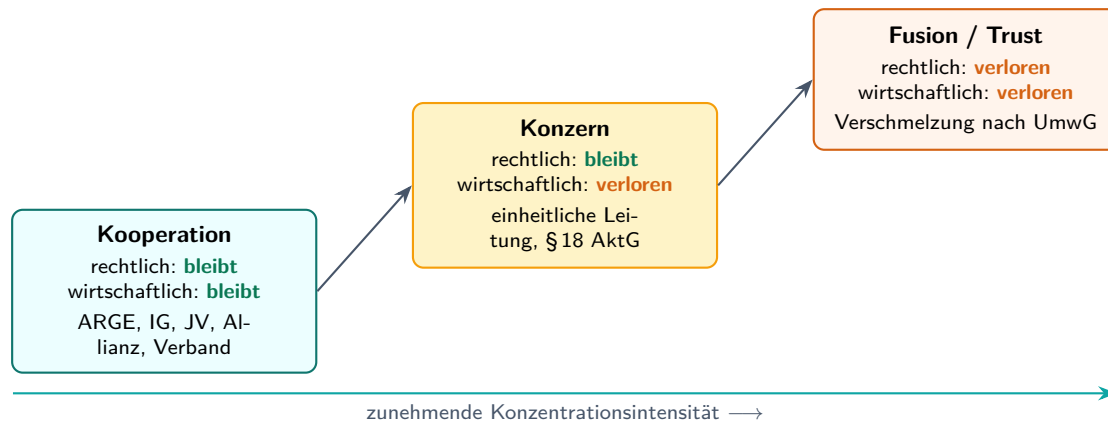
- **Verschmelzung durch Aufnahme:** Unternehmen B überträgt sein Vermögen auf Unternehmen A; B erlischt ($A + B \rightarrow A$).
- **Verschmelzung durch Neugründung:** A und B übertragen ihr Vermögen auf eine neu gegründete Gesellschaft C; A und B erlöschen ($A + B \rightarrow C$).

2.3 Trust

Historischer, v. a. aus den USA stammender Begriff für die **vollständige Verschmelzung** ehemals selbstständiger Unternehmen zu einer wirtschaftlichen und rechtlichen Einheit mit marktbeherrschender Stellung. Die beteiligten Unternehmen verlieren rechtliche *und* wirtschaftliche Selbstständigkeit; Ziel ist die Monopolisierung ganzer Märkte — daher der Begriff „Antitrust-Recht“ für das Wettbewerbsrecht.

ESELSBRÜCKE

Intensitäts-Treppe der Konzentration: **Konzern** (rechtlich noch selbstständig) → **Fusion** (ein Unternehmen erlischt) → **Trust** (alles verschmilzt zur beherrschenden Einheit): **Kommt fast total zusammen.**

2.4 Die Intensitätsstufen als Treppe**2.5 Konzern, Fusion und Trust im Vergleich**

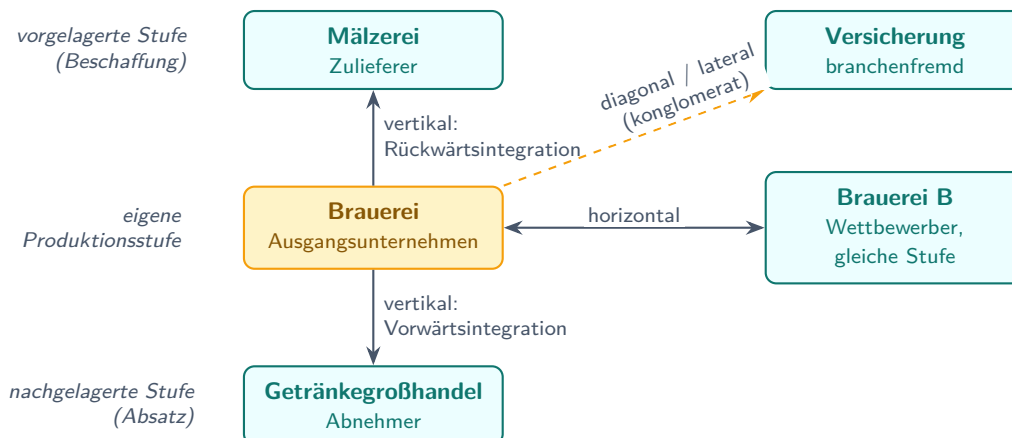
Kriterium	Konzern	Fusion	Trust
Rechtliche Selbstständigkeit	bleibt erhalten	mind. ein Partner erlischt	geht bei allen verloren
Wirtschaftliche Selbstständigkeit	geht verloren (einheitliche Leitung)	geht verloren	geht verloren
Instrument	Mehrheitsbeteiligung, Beherrschungsvertrag	Verschmelzung (UmwG): Aufnahme oder Neugründung	vollständige Verschmelzung
Ergebnis	Mutter + rechtlich selbstständige Töchter	ein verbleibender bzw. neuer Rechtsträger	marktbeherrschende Einheit
Rückgängig machbar?	ja (Beteiligungsverkauf)	praktisch kaum	praktisch nicht

3**Richtungen des Zusammenschlusses**

Unabhängig von der Form (Kooperation oder Konzentration) unterscheidet man, *welche* Unternehmen sich verbinden:

- **Horizontal:** Unternehmen der *gleichen* Branche und *gleichen* Produktions- oder Handelsstufe — z. B. zwei Brauereien, zwei Großküchenhersteller. Ziele: Marktanteil, Größenvorteile, Rationalisierung.
- **Vertikal:** Unternehmen *aufeinanderfolgender* Wirtschaftsstufen — *vorgelagert* (Richtung Rohstoff/Zulieferer, „Rückwärtsintegration“: Brauerei + Mälzerei) oder *nachgelagert* (Richtung Absatz/-Kunde, „Vorwärtsintegration“: Brauerei + Getränkegroßhandel). Ziele: Sicherung von Beschaffung und Absatz.
- **Diagonal** (auch *anorganisch, lateral, konglomerat*): *branchenfremde* Unternehmen ohne Leistungszusammenhang — z. B. Maschinenbauer + Versicherung. Ziele: Risikostreuung (Diversifikation), Kapitalanlage, neue Geschäftsfelder.

Das Standardbeispiel „Brauerei“ als Schaubild — die Wertschöpfungskette verläuft von oben nach unten:



Beispiel aus dem Übungsband (Übung 56): Großküchenhersteller

Ein Großküchenhersteller verbindet sich *vertikal vorgelagert* mit seinem Spülmaschinen-Zulieferer, *vertikal nachgelagert* mit einem Kantinenbetreiber (Abnehmer), *horizontal* mit einem anderen Großküchenhersteller und *diagonal* mit einer Geschäftsbank (branchenfremd).

4

Ziele im Vergleich und Grenzen: die Fusionskontrolle

4.1 Ziele der Kooperation vs. Ziele der Konzentration

Kooperation — „gemeinsam stärker, aber frei“	Konzentration — „Einheit und Kontrolle“
Synergien in Teilbereichen nutzen (F&E, Einkauf, Vertrieb)	umfassende Rationalisierung unter einheitlicher Leitung
Großprojekte gemeinsam stemmen (ARGE, Konsortium)	Marktmacht durch Marktanteilsaddition
Risiko einzelner Projekte teilen	Risikostreuung durch Diversifikation (konglomerat)
Märkte gemeinsam erschließen (Joint Venture, Allianz)	Sicherung von Beschaffung und Absatz durch Integration
Selbstständigkeit und Flexibilität bleiben erhalten	volle Kontrolle, aber Verlust der Eigenständigkeit

4.2 Fusionskontrolle durch Bundeskartellamt und EU-Kommission

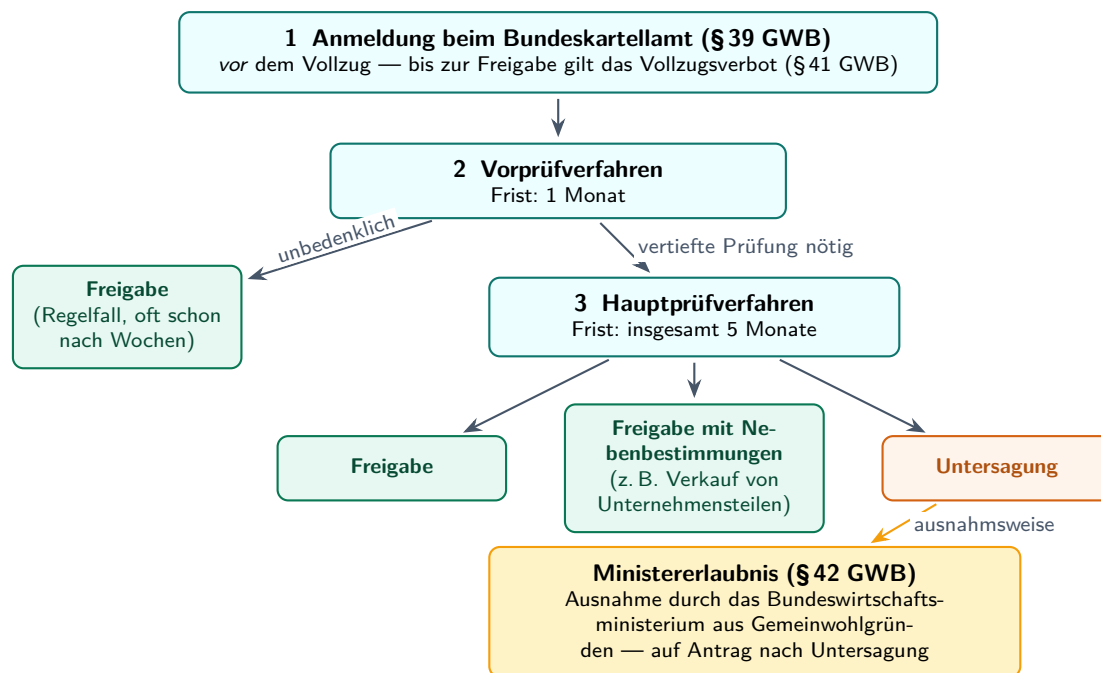
Konzentration kann den Wettbewerb dauerhaft ausschalten — deshalb unterliegen größere Zusammenschlüsse der **präventiven Fusionskontrolle**:

- **Deutschland** (§§ 35 ff. GWB): Zusammenschlüsse müssen beim **Bundeskartellamt** (Bonn) vor dem Vollzug *angemeldet* werden, wenn die beteiligten Unternehmen bestimmte Umsatzschwellen überschreiten (weltweit zusammen mehr als 500 Mio. €; zudem im Inland ein Beteiligter mehr als 50 Mio. € und ein weiterer mehr als 17,5 Mio. € Umsatz).
- **Untersagung**: Der Zusammenschluss wird verboten, wenn er wirksamen Wettbewerb *erheblich behindern* würde — insbesondere wenn eine **marktbeherrschende Stellung** entsteht oder verstärkt

wird (Vermutung ab 40 % Marktanteil eines Unternehmens). Möglich sind auch Freigaben unter *Auflagen* (z. B. Verkauf von Unternehmensteilen).

- **Ministererlaubnis** (§ 42 GWB): Ausnahmsweise kann das Bundeswirtschaftsministerium einen untersagten Zusammenschluss aus Gemeinwohlgründen dennoch erlauben.
- **EU-Ebene:** Bei *gemeinschaftswelter Bedeutung* (sehr hohe, europaweite Umsätze) prüft die **EU-Kommission** nach der EU-Fusionskontrollverordnung (FKVO) — dann ist sie anstelle des Bundeskartellamts zuständig („One-Stop-Shop“).

4.3 Der Ablauf der Fusionskontrolle als Schaubild



Prüfungsfälle: „Genehmigung“ vs. Anmeldung

Zusammenschlüsse werden nicht „beantragt“, sondern beim Bundeskartellamt **angemeldet** (§ 39 GWB). Vor der Freigabe darf der Zusammenschluss *nicht vollzogen* werden (**Vollzugsverbot**, § 41 GWB) — Verstöße („Gun Jumping“) kosten Bußgeld. Merken Sie sich die Fristen: **1 Monat** Vorprüfung, **5 Monate** insgesamt für das Hauptprüfverfahren. Und: Die *Ministererlaubnis* erteilt der Wirtschaftsminister — nicht das Kartellamt.

Praxisfälle zur Fusionskontrolle

Edeka/Kaiser's Tengelmann: Das Bundeskartellamt untersagte 2015 die Übernahme (drohende Marktbeherrschung im Lebensmitteleinzelhandel). 2016 erteilte der Bundeswirtschaftsminister die *Ministererlaubnis* — mit Auflagen zum Erhalt der Arbeitsplätze. Das Verfahren ist *das* Anschauungsbeispiel für § 42 GWB. **E.ON/Ruhrgas (2002):** ebenfalls erst per Ministererlaubnis möglich (Begründung: Versorgungssicherheit). Ministererlaubnisse bleiben seltene Ausnahmen — seit 1973 wurden nur wenige erteilt.

MERKE

Kartell**verbot** (Teil 1) richtet sich gegen *Absprachen* (Verhalten), Fusions**kontrolle** gegen *Strukturen* (dauerhafte Konzentration).

5 Formeln & Rechenbeispiele

Zu Teil 2 gehören zwei Rechenwege (der dritte — der Synergieeffekt — steht im Handout zu Teil 1). Prägen Sie sich jeweils Formel, Rechenweg und die prüfungsrelevante Schlussfolgerung ein.

5.1 Marktanteil (Bezug: Fusionskontrolle)

$$\text{Marktanteil} = \frac{\text{eigener Umsatz}}{\text{Gesamtumsatz des Marktes}} \times 100 \%$$

Rechenbeispiel: Marktanteile bei einer geplanten Fusion

Der Gesamtmarkt hat ein Volumen von 800 Mio. €. Unternehmen U setzt 240 Mio. € um und will Unternehmen W (120 Mio. € Umsatz) übernehmen.

1. **Marktanteil U:** $240 \div 800 \times 100 \% = 30 \%$

2. **Marktanteil W:** $120 \div 800 \times 100 \% = 15 \%$

3. **Gemeinsamer Marktanteil nach der Fusion:** $30 \% + 15 \% = 45 \%$

Schlussfolgerung: $45 \% > 40 \%$ — die *Marktbeherrschungsvermutung* des GWB greift; das Bundeskartellamt prüft den Zusammenschluss besonders kritisch.

5.2 Beteiligungsquote im Konzern

$$\text{Beteiligungsquote} = \frac{\text{gehaltene Stimmrechte}}{\text{gesamte Stimmrechte}} \times 100 \%$$

Rechenbeispiel: Mehrheitsbeteiligung

Die M-AG hält 120.000 von insgesamt 200.000 Stimmrechten der T-GmbH.

1. **Quote berechnen:** $120.000 \div 200.000 = 0,60$

2. **In Prozent:** $0,60 \times 100 \% = 60 \%$

3. **Bewerten:** $60 \% > 50 \% \rightarrow$ *Mehrheitsbeteiligung*

Schlussfolgerung: Die M-AG kann Beschlüsse der T-GmbH durchsetzen — Abhängigkeit und Konzern werden vermutet; die T-GmbH verliert ihre wirtschaftliche (nicht die rechtliche) Selbstständigkeit.

MERKE

Faustregeln zur Stimmrechtsquote: über 50 % = *Mehrheitsbeteiligung* (Beherrschung möglich), ab 75 % = qualifizierte Mehrheit (z. B. für Satzungsänderungen), 100 % = hundertprozentige Tochter.

6 Kursabschluss: Rückblick und Prüfungsvorbereitung

Mit dieser Session ist der Rahmenplan-Abschnitt 1.4 — und damit der Kurs — abgeschlossen. Der Kursrückblick umfasst sieben Lektionen: VWL 1 (Grundbegriffe & Preisbildung), VWL 2 (Wettbewerb, Staatseingriffe & VGR), VWL 3 (Konjunktur, Wirtschaftspolitik & Außenwirtschaft), BWL 1 und BWL 2 (betriebliche Funktionen), BWL 3 (Existenzgründung & Rechtsformen) und BWL 4 (Unternehmenszusammenschlüsse).

Wichtig für die Prüfungsvorbereitung

Sie sollten sicher können: die Abgrenzung *Kooperation* vs. *Konzentration* über die rechtliche und wirtschaftliche Selbstständigkeit (Teil 1), die Definition des *Konzerns* (rechtlich selbstständig, einheitliche Leitung, Beherrschungsvertrag), die *Fusionswege* (Aufnahme/Neugründung), die drei *Richtungen* mit Praxisbeispielen, *Kartellverbot* (§ 1 GWB, Teil 1) und *Fusionskontrolle* (Bundeskartellamt/EU-Kommission) sowie die drei *Rechenwege* (Marktanteil, Beteiligungsquote, Synergieeffekt). Üben Sie mit dem Aufgabenheft, den beiden Quizen und den Übungen 54–58 des Übungsbands — und nutzen Sie das Prüfungstraining BWL auf dem Dashboard!

Quellen: Rahmenplan Wirtschaftsbezogene Qualifikationen (DIHK), Abschnitt 1.4; Übungsband Betriebswirtschaft (DIHK-Bildungs-GmbH), Übungen 54–58; GWB, AktG, UmwG (Grundzüge). Textband-Auszug wird nachgereicht. Dies ist der letzte Kurstermin — viel Erfolg bei der IHK-Prüfung!